

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/3454

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – שמירת דגימות שנלקחו מנפגעי עבירות מין), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 20א¹. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹, אחרי סעיף 20 יבוא :

"שמירת דגימות 20א. מוסד רפואי ישמור כל דגימה שנלקחה מנפגע שנלקחו מנפגעי עבירות מין ואת תיעוד הטיפול בנפגע עבירת מין, לתקופה של עשר שנים לפחות, ויחולו על דגימה ותיעוד כאמור ההוראות החלות לגבי רשומה רפואית, בשינויים המחויבים, והכול בהתאם להוראות שיקבע השר."

דבר הסבר

בישראל עשרה בתי חולים המציעים טיפול חירום ראשוני לציבור הנפגעות והנפגעים מתקיפה מינית במסגרת חדרים אקוטיים. בקליטה הראשונית של נפגע או נפגעת במרכז חירום בבית חולים מתקיימת בדיקה רפואית משפטית, שבה נלקחות דגימות מגופם של נפגעי העבירה. דגימות אלה נשמרות בערכות הנקראות "ערכות אונס", והן עשויות לשמש בהליך החקירה ובהליך המשפטי כראיות קריטיות להגעה לחקר האמת. לראיות הפורנזיות משקל כבד בעת הוכחת העבירה, זיהוי התוקפים והרשעות של עבריינים אלימים. לכן, ערכות האונס של נפגעי העבירה שהגישו תלונה במשטרה עוברות מבית החולים לידי המשטרה.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

כיום, אם הנפגע או הנפגעת החליטו שלא להגיש תלונה במשטרה, ערכות האונס נשארות בבית החולים אשר רשאי להשמיד אותן לאחר שלושה חודשים. בעקבות כך, ערכות אונס רבות שנלקחו בבתי החולים המוכשרים לכך, הושמדו בהמוניהן וכך נמנעה האפשרות להשתמש בראיות אלה באלפי תיקים של עבירות מין חמורות. מצב זה הוביל לפגיעה בזמינות של ראיות קריטיות רבות, לפגיעה בתהליך הגשת התלונה והחקירה במשטרה ולפגיעה באמון הנפגעות והנפגעים בהליך זה ובמערכת החוק והמשפט. מוצע לקבוע כי מוסד רפואי ישמור כל דגימה שנלקחה מנפגע עבירות מין וכן את תיעוד הטיפול בנפגע עבירות מין, לתקופה של עשר שנים לפחות, ויחולו לעניין זה ההוראות החלות לגבי רשומה רפואית, בשינויים המחויבים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברות הכנסת קטי קטרין שטרית ומאי גולן (פ/1351/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/1626/24 ; פ/3022/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)